

0000020-72.2022.8.26.0631

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERIKA SILVEIRA DE MORAES BRANDAO

Comarca: Socorro

Foro: Foro de Socorro

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 15/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - AK2706-1/2022 - DEL.POL.SERRA NEGRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Mario Henrique de Sousa Martins

Artigo da Denúncia:

*

Réu Preso

Aos 14 de julho de 2022, às 14:30h, na sala de audiências da 2ª Vara do Foro de Socorro, Comarca de Socorro, Estado de São Paulo, sob ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Socorro

2ª Vara

Rua Bertoldo Klinger, 12, Centro, Socorro - 13960-000 - SP

Processo nº : 0000020-72.2022.8.26.0631

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

0000020-72.2022.8.26.0631

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - AK2706-1/2022 - DEL.POL.SERRA NEGRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Mario Henrique de Sousa Martins

Artigo da Denúncia:

*

Réu Preso

Aos 14 de julho de 2022, às 14:30h, na sala de audiências da 2ª Vara do Foro de Socorro, Comarca de Socorro, Estado de São Paulo, sob a presidência da MM.^a Juíza de Direito Dr.^a ERIKA SILVEIRA DE MORAES BRANDAO, comigo Escrevente ao final nomeado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, compareceu o DD. Representante do Ministério Público, Dr. Elias Francisco Baracat Chaib. Presente o réu, Mario Henrique de Sousa Martins, acima mencionado, acompanhado de seu defensor, Dr. Alex Tavano OAB 243149/SP. Presentes por vídeo as testemunhas de acusação, quais sejam, DANILO DA SILVA PINTO e MARCELO PEREIRA MARQUES. Ausente a testemunha de acusação Tiago Donizetti de Toledo. INICIADOS OS TRABALHOS: Pela MM.^a Juíza foi dito: Tendo em vista certidão de fls. 193 que consta a intimação e não citação do réu, dou o réu Mario Henrique de Sousa Martins por

citado, formalmente, neste ato. Primeiramente, foram ouvidas as testemunhas de acusação presentes, acima mencionadas, o que foi feito pelo sistema de gravação audiovisual com a concordância das partes em termos apartados. Pelo Dr. Promotor dito que: Desisto das oitivas das testemunhas Tiago Donizetti de Toledo. Pela MM.^a Juíza foi dito que: Homologo a desistência da inquirição da testemunha acima mencionada para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Assegurado o direito de entrevista reservada com o Defensor, em seguida, foi interrogado o réu acima mencionado, o que foi feito pelo sistema de gravação audiovisual com a concordância das partes. Após, Pela MM.^a Juíza foi dito que: Encerrada a fase instrutória, passem as partes aos debates. Pelo representante do Ministério Público e pelo defensor do réu foi declarado por mídia. Após, pela MM.^a Juíza foi dito que: VISTO. Mario Henrique de Sousa Martins, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público porque no dia no dia 18 de Fevereiro de 2022, por volta das 20h25min, na Avenida José Maria de Faria, proximidades dos "Prédios do CDHU", Bairro do Salto, neste Município Comarca de Socorro-SP, teria sido surpreendido trazendo consigo, para fins de venda, fornecimento e entrega a consumo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 12 (doze) porções da droga cocaína, embaladas individualmente em sacos plásticos e na Rua Estevam Bozola, Bloco 1, Apartamento 21B, Vila Palmira, neste Município e Comarca, tinha em depósito 3 (três) porções da droga cocaína, para fins de venda, fornecimento e entrega a consumo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, também embaladas em sacos plásticos, cujas porções pesavam 16 g (dezesesseis gramas). O réu foi notificado. Apresentou defesa preliminar. A denúncia foi recebida em 16 de Maio de 2022. O réu foi citado. Na instrução foram ouvidas três testemunhas de acusação, ocasião em que o réu foi interrogado. Em debates, o Ministério Público pediu pela condenação nos termos da denúncia e a Defesa pela absolvição por falta de provas ou, em caso de condenação, pela desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006 ou ainda pelo reconhecimento do tráfico privilegiado. É O RELATÓRIO. DECIDO. A denúncia é procedente. A materialidade do delito ficou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 05/07 e pelo Laudo de Exame Químico-Toxicológico de fls. 86/88. A autoria também ficou incontestada, pois o próprio réu confessou que a droga encontrada lhe pertencia e que iria entregar a mesma para uma menina perto do portal. Negou que estivesse traficando. Disse que não iria vender essa droga, mas apenas entregar. Fazia pouco tempo que vendia droga porque precisava de dinheiro. No dia dos fatos ia entregar a droga de graça. Havia se separado há pouco tempo e por isso estava moirando com Tiago e acabou se envolvendo com drogas. Em que pese a negativa do réu no sentido de que não estaria vendendo a droga e apenas iria entregá-la para uma menina, verifica-se que na fase do inquérito ele confirmou que estava vendendo drogas porque passava por dificuldades financeiras. Assim, o fato do réu tentar excluir o verbo "vender" de seu depoimento em Juízo, esclareça-se que o fato de entregar para consumo também caracteriza o delito de tráfico. Não há também necessidade de que o réu seja surpreendido vendendo a droga, pois basta o fato de trazer consigo com intenção de venda para que o delito também se caracterize. Os Guardas Municipais disseram que receberam uma denúncia de que uma pessoa estaria indo entregar drogas nos prédios do CDHU, perto da prefeitura, em um Eco Sport. Foram até o local e visualizaram o Eco Sport de cor preta ou cinza e fizeram a abordagem. Tiago era o condutor e com ele nada foi localizado. Com o réu encontraram a droga, que estava escondida em sua cueca. O réu confirmou que a droga era dele e que iria vender. O réu já era conhecido nos meios da Guarda Municipal como sendo traficante. Desse modo, a prova constante dos autos é robusta e cabal no sentido da existência do delito e de sua autoria por parte do acusado, não sendo possível a desclassificação pleiteada pela defesa, visto que ficou comprovado que aquela droga destinava-se à venda ou mesmo à entrega para terceiros. Além disso, o fato de ser usuário não exclui o delito de tráfico, sendo comum que muitos usuários vendam parte da droga para manter seu próprio vício. Por fim, se o próprio réu informou que estava passando por dificuldades financeiras, impossível acreditar que teria condições de adquirir tal quantidade de drogas apenas para seu consumo. A condenação se impõe. Passo à aplicação da pena. Analisando-se as circunstâncias do

artigo 59 do Código Penal, o fato de ser o réu primário, fixo a pena base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa no valor mínimo de lei. Não existem circunstâncias agravantes ou atenuantes, nem causa de aumento de pena. O réu não preenche os requisitos do §4º, do artigo 33 da Lei de Tóxicos para redução da pena, tendo em vista que faz da venda de drogas seu meio de vida e já há algum tempo. O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado. O réu não poderá apelar em liberdade, pois ainda persistem os motivos que ensejaram a decretação de sua prisão preventiva. Posto isso, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA e condeno Mario Henrique de Sousa Martins, por infração ao Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa no valor mínimo de lei. Expeça-se mandado de prisão. Decreto o perdimento dos bens e valores apreendidos em poder do réu e determino sua reversão ao FUNAD, nos termos do artigo 63, inciso I, da Lei nº 11.343/06, cumulado com o artigo 91, inciso II, alínea b do Código Penal. Após o trânsito em julgado lance-se o nome do réu no rol dos culpados e execute-se a pena de multa. Dada e publicada em audiência. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Arbitro os honorários do Defensor do réu no patamar máximo da Tabela de honorários do Convênio da Assistência Judiciária, Código 301, expedindo-se a competente certidão após o trânsito em julgado. O prazo para eventual interposição de recurso de apelação iniciar-se-á com o término do prazo de 02 dias concedido para a regularização das gravações realizadas, saindo as partes cientes e intimadas. Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Saem os presentes cientes e intimados. Nada Mais. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, (Pedro Perez Garcia Neto), escrevente, digitei, imprimir e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE PELO(A) MM.(^a) JUIZ(A) NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA